

1504043-87.2022.8.26.0533

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Camilla Marcela Ferrari Arcaro

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... drogas com o objeto subtraído, o que fomenta o tráfico de drogas. Aumento, então, a pena base de ¼, totalizando 01 ano e 03 meses de reclusão e 12 dias multa. Segunda fase. ausente atenuantes e agravantes. Terceira fase. Ausentes causas de diminuição, mas presente a causa de aumento prevista no §1º do artigo 155, do Código Penal, pois o crime ocorreu durante o repouso noturno, assim ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

1ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, 40, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504043-87.2022.8.26.0533 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504043-87.2022.8.26.0533

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2225488/2022 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 26837012 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 2225488 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LAERCIO GONÇALVES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camilla Marcela Ferrari Arcaro

Vistos.

LAÉRCIO GONÇALVES, com dados qualificativos a fls. 20, foi denunciado como incurso no artigo 155 caput e §1º, do Código Penal, porque no dia 18 de agosto de 2022, por volta de 00h30min., durante o repouso noturno, na Rua Dinamarca, em frente ao nº 2684, no Jardim Europa, nesta cidade e Comarca de Santa Bárbara d'Oeste, subtraiu, para si, 01 (uma) escada de alumínio de 6 metros de comprimento, avaliada em R\$1.000,00 (cf. auto de exibição e apreensão a fls. 14/15, auto avaliação a fls. 16/17 e auto de entrega a fls. 18/19), bem de propriedade da empresa Desktop, neste ato representada por Jhonata Dutra Bergamini.

Segundo o apurado, LÉRCIO andava-se pela via pública e, ao avistar a escada sobre o veículo que estava estacionado em frente à residência de Jhonata, deliberou subtraí-la. Consumada a subtração, o denunciado se afastou do local, levando consigo a res furtiva.

Neste interim, policiais militares estavam em patrulhamento pelo Jardim Europa quando, no cruzamento da Avenida da Amizade com a Rua Alemanha, avistaram LAÉRCIO carregando uma escada de alumínio e por isso o abordaram.

Questionado sobre a escada, LÉRCIO terminou por confessar que havia subtraído a escada de cima de um carro, e apontou o local. Já no local do furto, vítima foi indagada e confirmou que a escada estava sobre seu veículo e que pertencia à empresa Desktop para a qual trabalha.

Interrogado na Delegacia de Polícia, LAÉRCIO optou por permanecer calado (fls. 10).

A denúncia foi recebida em 08 de setembro de 2022 (fls. 83/85), o acusado foi citado (fls. 129) e apresentou defesa prévia (fls. 88/90). Durante a instrução foi ouvida a vítima, duas testemunhas em comum e o acusado interrogado ao final. Alegações finais do Ministério Público, pugnando pela condenação do acusado, nos termos da denúncia, face a comprovação da autoria e materialidade delitivas. A defesa, por sua vez, requer a absolvição por falta de provas e ou, em caso de condenação, fixação da pena base no mínimo legal com substituição por penas restritivas de direito.

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A AÇÃO É PROCEDENTE.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Boletim de ocorrência de fls. 11/13, auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, auto de avaliação de fls. 16/17, auto de entrega a fls. 18/19.

A autoria também é certa.

Os policiais militares Elizabeth Dayane da Silva Bezerra e Getulio Vieira Gomes deram versões uníssonas a respeito dos fatos. Disseram que estavam em patrulhamento pelo bairro e na Avenida da Amizade avistaram o acusado transportando uma escada utilizada por empresas de telefonia, o que gerou a suspeita. Que ele foi abordado e apresentou versões desconexas, não soube informar de onde era a escada. Que após insistir com ele, acabou confessando que subtraiu a escada de um veículo que estava estacionado três ruas atrás. Foram ao local e se depararam com o veículo com espaço para carregar duas escadas, e havia apenas uma. Conversaram com o proprietário do carro, que estava na residência, e ele confirmou que a escada lhe pertencia e fora furtada. Que o acusado alegou ser usuário de drogas.

O acusado, em seu interrogatório, disse que estava sob efeito de drogas e álcool e só se recorda dos policiais lhe abordarem com a escada na mão. Que tem 39 anos e estava trabalhando com irmão de serralheiro. Tem família.

A prova oral colhida torna inequívoca a subtração perpetrada pelo acusado, vez que se mostra coesa com o restante do acervo probatório.

Uma vez que a escada subtraída foi encontrada em poder do acusado, o ônus de comprovar a que título este objeto estava com ele lhe pertence, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal, do que não se desincumbiu.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - TACRSP: "Em se tratando de crime de furto, a apreensão

da res furtiva em poder do agente implica em inversão do ônus da prova, cabendo à defesa apresentar justificativa convincente para o ocorrido". (RJDTACRIM 25/177).

Não bastasse a ausência de justificativa plausível, acusado foi localizado pouco tempo depois da subtração na posse da escada, o que corrobora ser ele o autor do crime.

Constata-se, assim, que o panorama probatório é robusto e firme, e indica, com a necessária segurança, não só a existência do crime de furto, como também a sua autoria por parte do acusado.

Também está comprovado nos autos que o crime ocorreu durante o repouso noturno, ou seja, durante a madrugada, incidindo, pois, a majoração prevista no §1º do artigo 155 do Código Penal.

Trata-se de período onde as pessoas ainda estão repousando, havendo maior vulnerabilidade do bem a ser subtraído e diminuição de vigilância, o que se faz necessário para agravar o crime.

Assim, diante do conjunto probatório dos autos, hábil a comprovar a autoria e materialidade delitiva, a condenação do réu, nos termos da denúncia, é medida que se impõe.

Passo ao cálculo da pena.

Primeira fase: Atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal vislumbro que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, pois ostenta maus antecedentes criminais (fls. 45/47). A motivação do crime também vem em seu desfavor, pois pretendia adquirir drogas com o objeto subtraído, o que fomenta o tráfico de drogas. Aumento, então, a pena base de $\frac{1}{4}$, totalizando 01 ano e 03 meses de reclusão e 12 dias multa. Segunda fase. ausente atenuantes e agravantes. Terceira fase. Ausentes causas de diminuição, mas presente a causa de aumento prevista no §1º do artigo 155, do Código Penal, pois o crime ocorreu durante o repouso noturno, assim aumento a pena de $\frac{1}{3}$, totalizando 01 ano e 08 meses de reclusão e 16 dias multa.

O regime de cumprimento de pena será o semi-aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b" c.c artigo 59, ambos do Código Penal, face os maus antecedentes e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Face à presença dos requisitos legais constantes no artigo 44 e parágrafos do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a saber, prestação pecuniária e prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, nos termos dos artigos 45, § 1º e 46 do Código Penal.

A pena de prestação pecuniária será cumprida mediante o pagamento do valor de um salário mínimo à entidade com destinação social, devidamente identificada pelo Juízo da Execução Penal.

A pena de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas deverá ser executada durante o prazo de duração da pena privativa de liberdade e será individualizada, oportunamente, pelo Juízo da Execução Penal.

No caso de descumprimento injustificado das penas restritivas de direito, determino a conversão na pena privativa de liberdade acima fixada, nos termos do artigo 44, § 4º do Código Penal.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, já que ausentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do artigo 387, § único do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para condenar LAÉRCIO GONÇALVES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, caput e §1º do Código Penal, às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial semi-aberto, e 16 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal. A pena privativa de liberdade fica substituída pelas penas restritivas de direito, nos exatos termos acima fixados.

Expeça-se alvará de soltura.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a gratuidade da Justiça, nos termos da Lei n. 1.060/50.

Se o caso, expeça(m)-se a(s) certidão(ões) de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Oportunamente, após o trânsito em julgado: a) proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do art. 686 do CPP; b) oficie-se ao TRE para cumprimento do quanto disposto no art. 15 da CF; c) oficie-se ao Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação dos réus; d) expeça-se guia de execução penal.

Após, archive-se com baixa na distribuição.

P. R. I.C.

Santa Bárbara d'Oeste, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA